

RECURSO CÍVEL Nº 5060460-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NEWTON SILVA RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5060460-53.2024.4.02.5101

510014983248 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060460-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NEWTON SILVA RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal que proveu em parte o recurso inominado da parte autora, reformando a sentença **para julgar procedente a pretensão de não incidência de imposto de renda e de repetição de indébito** com relação ao abono de férias.

Alega o embargante contradição, omissão e possível erro material no julgado, pois o julgado presumiu que a verba abono de férias seria a tratada no artigo 143 da CLT, quando sequer existe prova dessa tributação, falecendo interesse de agir quanto a ela, especialmente quando não há evidência de seu pagamento nos contracheques.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos presente embargos de declaração porque tempestivos e porque se valeu o embargante, em tese, de uma das hipóteses previstas para o seu manejo.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso em questão, inexistem quaisquer das situações acima descritas no julgamento combatido, como se depreende da fundamentação do mesmo.

A despeito dos vícios alegados, a Embargante está pretender o reexame do julgado, o que, a rigor, não se enquadra na hipótese indicada para o manuseio da via dos embargos de declaração, já que não se constata qualquer vício a ser sanado, muito pelo contrário, a matéria foi enfrentada, expressamente, com alusão aos elementos apresentados no caso concreto.

Assim, as razões expendidas pela Embargante evidenciam que, na verdade, pretende utilizar-se equivocadamente da via estreita dos embargos declaratórios para rediscutir os fundamentos que serviram de suporte à decisão embargada, que constam, expressamente, do julgado, enquanto que a matéria deve ficar relegada à via recursal própria.

Ademais, é certo que eventual contrariedade entre a decisão atacada e os elementos dos autos ou com outras decisões, não configuram hipótese de revisão por via de embargos de declaração, porquanto apenas a contradição intrínseca da decisão se presta a ser sanada por esta via.

Ante todo o exposto, **VOTO por CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO**. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).